

첨부 1. 연구계획서

연구 계획서	
과제명	식품광고에서 의료인의 연구 및 개발 참여 사실은 언제 ‘추천 및 보증’이 되는가?

1. 연구 배경

최근 식품 및 건강기능식품에 대한 광고에서 의료인이 직접 등장하여 제품의 연구·개발 참여 사실을 강조하는 사례가 확인된다(그림 1 참고). 이러한 광고 방식은 의료인의 권위와 신뢰를 제품에 투영함으로써, 소비자가 해당 제품을 일반적인 식품이 아니라 의약품에 가까운 효능이나 안전성을 갖춘 것으로 인식하게 할 우려가 있다(Brase & Richmond, 2004; Chaiken, 1980).



그림 1. 현재(2026년 7월 기준) 온라인 커머셜 사이트에서 의료인의 제품개발 참여 사실을 근거로 의료인의 이미지를 활용한 식품광고 사례

- 주1) 좌측의 광고에서 의료인은 흰 가운과 유사한 의상을 입고 설명하는 자세를 취하고 있다.
주2) 우측의 광고에서 의료인은 실제 의약품을 제조하는 것과 같은 행동을 하고 있으며, 왕에게만 사용되었던 조제 방법을 사용했다는 문구를 강조하고 있다.

식품광고에는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」(이하 식품표시광고법)이 우선 적용된다. 같은 법 시행령 별표 1 제5호 라목은 의사·한의사·약사 등 전문가가 제품의 기능성을 보증하거나 제품을 추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용의 광고를 금지하고 있다. 다만, 해당 전문가가 제품의 연구·개발에 직접 참여하였다는 사실만을 표시하는 광고는 예외적으로 허용하고 있다.

문제는, 이러한 예외 규정이 허용하고 있는 구체적인 광고 표현 방식이 어디까지인가이다. 현행 법령은 의료인의 사진과 직함을 어느 범위까지 사용할 수 있는지, 연구·개발 참여 사실을 알리는 문구와 제품의 효능·안전성에 관한 표현을 어떠한 방식으로 구분하여 제시해야 하는지 명확히 정하고 있지 않다. 국내 선행연구도 변화된 광고환경에 맞춰 건강기능식품 표시·광고의 심의기준을 구체화할 필요가 있다고 지적하였다(한은경·이희복, 2020).

실제 온라인 제품 상세페이지에서는 의료인의 직함과 흰 가운, 개발 참여 문구, 건강 관련 정보가 연속된 화면 구성 속에서 결합된다. 이 경우 소비자는 의료인의 참여 사실을 단순한 사실의 고지가 아니라 제품의 효능이나 안전성에 대한 전문가의 확인 또는 보증으로 받아들일 수 있다. 따라서 광고에 포함된 개별 문구가 각각 사실이라는 이유만으로 광고 전체가 추천이나 보증에 해당하지 않는다고 단정하기는 어렵다. 아울러 ‘공동개발’과 같은 포괄적인 표현이 의료인의 실제 관여 범위를 넘어 제품 전반에 대한 책임과 전문성을 추론하게 하는지도 충분히 밝혀지지 않았다.

본 연구자는 미디어학과 법학의 학제적 관점에서 의료인의 제품개발 참여 표시가 광고 맥락에 따라 추천·보증으로 기능하는 문제에 주목해 연구해 왔다. 국내외 법령과 판례를 분석한 본 연구의 선행연구는 적법한 참여 사실도 광고 전체에서는 전문가의 추천·보증으로 받아들여질 수 있음을 제시했으며, 학술적 중요성과 독창성을 인정받아 2026년 세계의료법학회(WAML) Young Scholar Award 수상작으로 선정되었다.

다만 법령과 판례에 대한 규범적 분석만으로는 의료인의 제품개발 참여를 강조한 광고가 실제 소비자에게 어떠한 의미로 받아들여지는지 확인하기 어렵다. 이에 본 연구는 적법한 참여 사실의 표시가 어떠한 조건에서 제품의 효능·안전성에 대한 암묵적 보증으로 기능하는지 밝히고, 그 결과를 근거로 광고 심사와 제품개발 참여정보 공개를 위한 구체적인 기준을 마련하고자 한다.

2. 연구 필요성

가. 휴리스틱 단서로 작용할 수 있는 의료 권위의 시각화

휴리스틱·체계적 처리모형에 따르면 소비자는 광고의 모든 근거를 검토하기보다 출처의 전문성과 신뢰성을 단서로 판단할 수 있다(Chiken, 1980). 따라서 의료인의 사진, 흰 가운, 직함을 현저하게 제시할 때, 개발 참여를 효능 확인이나 안전성 보증으로 확장해 받아들이고 제품도 보다 의약학적인 것으로 인식하는지 확인할 필요가 있다(Brase & Rishmond, 2004).

나. 디지털 광고에서 건강주장의 배치가 미치는 영향

모바일 상세페이지에서 건강주장(health claim)이 의료인 소개(이미지)와 같은 화면에 놓이면 소비자는 이를 의료인의 설명이나 판단으로 연결할 수 있다. 반대로 상당한 스크롤 이후 별도 영역에 제시하면 두 정보의 연결은 약해질 수 있으므로, 의료인의 이미지와 건강주장 사이의 화면상 거리가 추천·보증 오인에 미치는 영향을 검증해야 한다(Federal Trade Commission, 2013; Assadourian et al., 2025).

다. 제품 원료 유형이 의약품성의 연상을 강화할 가능성

식품과 의약품·한약에 공통으로 사용되는 원료가 의료인의 사진·직함 및 개발 참여 표현과 결합하면, 일반 식품원료보다 제품이 의학적 지식에 따라 배합되었거나 의약품에 준하는 효과를 가진다는 연상이 강화될 수 있다. 이에 원료 유형의 독립효과와 다른 두 광고요인과의 결합효과를 검증한다.

3. 연구 목표 및 연구 가설

가. 연구 목표

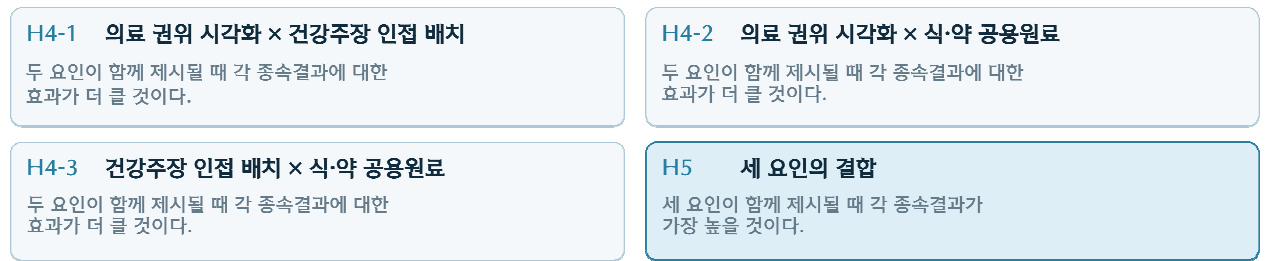
본 연구는 의료인의 제품개발 참여를 내세운 식품광고가 어떤 조건에서 제품 오인과 추천·보증 오인을 유발하고 구매의사에 영향을 미치는지 밝힌 뒤, 그 결과를 광고 심사와 정보공개 기준을 구체화하는데 주요 근거자료로 활용하고자 한다.

나. 연구 가설

주효과 가설 H1-H3



상호작용 가설 H4-H5



4. 연구 내용

가. 연구모형과 실험설계

연구는 세 독립변수를 각각 두 수준으로 조작한 2×2×2 피험자 간 요인설계로 수행될 예정이다. 총 8개의 가상 모바일 상세페이지를 제작하고, 응답자를 한 조건에 무작위 배정한다. 모든 조건에는 동일한 의료인이 제품개발에 참여했다는 사실과 제품 유형 ‘기타가공품’(일반식품에 해당)을 같은 위치·크기로 표시한다. 제품명, 가격, 용량, 정보량, 건강주장의 문구와 출처, 구매버튼의 위치도 동일하게 유지하고 세 조작요인만 달리한다.

독립변수	조건 1	조건 2
1. 의료 권위 시각화	제품개발 참여 사실을 텍스트로만 제시	동일 문구에 의료인 사진, 흰 가운, 직함을 현저하게 제시
2. 건강주장 배치	의료인 소개와 같은 화면에 인접 배치	동일 건강주장을 상당한 스크롤 이후 별도 영역에 배치
3. 제품 원료 유형	의약품 연상이 낮은 일반 식품원료 (예: 현미분말, 볶은 보리분말 등)	식품과 의약품·조제한약에 공통으로 사용되는 원료 (예: 녹용, 홍삼, 비타민 D, 알부민 등)

나. 종속변수와 측정

종속변수는 크게 (1) 제품에 대한 오인, (2) 의료인 참여에 대한 인식, (3) 구매의사로 구분하며, 모든 문항은 1점 ‘전혀 그렇지 않다’부터 7점 ‘매우 그렇다’까지의 7점 척도로 측정된다.

종속변수	세부 지표	측정 문항
(1) 제품에 대한 오인	건강기능식품 오인	“이 제품은 건강기능식품에 해당한다고 생각한다.”
	의약품 수준의 효능 기대	“이 제품은 질병을 예방하거나 치료하는 의약품에 가까운 효과가 있을 것으로 생각한다.”
	의약품 오인	“이 제품은 의약품 또는 조제한약에 해당한다고 생각한다.”
(2) 의료인 참여에 대한 인식	추천 인식	“광고에 등장한 의료인은 이 제품을 추천하고 있다고 생각한다.”
	효능 보증 인식	“광고에 등장한 의료인은 이 제품의 효능을 보증하고 있다고 생각한다.”
	안전성 보증 인식	“광고에 등장한 의료인은 이 제품의 안전성을 보증하고 있다고 생각한다.”
	적합성 판단 인식	“광고에 등장한 의료인은 이 제품이 소비자에게 적합하다고 판단한 것으로 생각한다.”
(3) 구매의사	구매 의향	“나는 광고에서 본 제품을 구매할 의향이 있다.”

다. 자극물

실제 기업·제품·의료인을 사용하지 않고 ‘일반식품(기타가공품)’으로 표시된 가상 제품과 가상 의료인을 제작한다. 의료 권위 시각화 조건에서는 사진, 흰 가운과 전문직 직함을 함께 제시하고, 텍스트 조건에서는 같은 개발 참여 사실만 문장으로 제시한다. 건강주장의 내용과 작성 주체 표시는 동일하게 유지하고 의료인 소개 영역과의 화면상 거리만 바꾼다. 분리 조건은 정보 총량과 전체 스크롤 길이를 같게 유지하기 위해 중간 제품정보 영역의 순서를 교환한다.

라. 연구대상

조사대상은 만 19세 이상 성인남녀이다. 온라인 패널을 성별과 연령대에 따라 할당 모집하고 8개 조건에 무작위 배정한다. 응답자는 휴대전화 형식의 상세페이지를 위에서 아래로 열람한 후 제품 유형을 먼저 판단하고, 의약품 수준의 효능 기대, 의료인 참여에 대한 오인, 구매의사와 조작점검 문항에 응답한다.

G*Power 프로그램을 활용해 2x2x2 실험설계의 삼원 상호작용을 검증하는데 필요한 표본 수를 산출하였다. 효과크기는 Cohen(1988)의 기준에 따라 보수적인 검증을 위해 $f = .10$ 으로 설정하였으며, 유의수준을 .05로, 검정력을 .80로 적용한 결과, 최소 787명이 필요한 것으로 나타났다. 이를 충족하려면 조건별 99명, 총 792명(99X8)의 표본을 확보해야 하며, 약 10%의 탈락률을 고려해 총 880명의 참여자를 모집할 예정이다.

5. 기대효과 및 활용방안

가. 학술적 기대효과

본 연구는 식품표시광고법이 허용하는 ‘제품개발 참여 사실’도 광고의 시각적·맥락적 구성에 따라 소비자에게 다르게 해석될 수 있음을 인과적으로 검증한다. 구체적으로 의료 권위의 시각화, 의료인 소개와 건강주장 간의 거리, 제품 원료의 의약품 연상 가능성을 함께 분석하여 개별 문구의 사실적 진실성과 광고 전체가 형성하는 인상을 구분한다.

제품에 대한 오인은 건강기능식품 오인, 의약품 수준의 효능 기대, 의약품 오인으로 세분하고, 이를 의료인의 개발 참여를 추천 및 보증으로 받아들이는 오인과 별도로 측정한다. 이를 통해 ‘식품이 의약품처럼 인식되는 현상’과 ‘제품개발 참여자가 추천 및 보증자로 인식되는 현상’의 관계를 밝히고, 법학 연구에서 제기된 ‘사실적 참여 표시의 기능적 보증 전환’이라는 명제를 실험적으로 검증한다. 이는 법규범과 실제 광고 수용 사이의 간극을 미디어학적 관점에서 설명한다는 의의가 있다.

나아가 구매의사뿐 아니라 광고 내용의 의료인 귀속, 기능적 추천·보증 인식, 제품 오인으로 이어지는 심리적 경로를 검증한다. 이는 광고가 소비자에게 전달한 의미와 그에 대한 전문가의 책임 근거를 연결하는 실증모형으로서, 향후 다른 전문직, 제품군, 플랫폼 광고를 비교 및 분석하는 연구의 기초가 될 수 있다.

나. 법·정책 및 실무 활용방안

광고 전체 인상과 모바일상 배치, 경제적 관계 공개에 관한 문헌을 참고해 다음 세 가지 심사 기준을 제안한다(최미연·심성욱, 2022; Federal Trade Commission, 2013, 2022).

① 의료 권위와 건강주장의 분리

의료인의 사진·직함·복장과 건강주장이 같은 화면에 배치되거나 반복 노출되는지를 심사하고, 건강주장의 작성 주체와 제품 유형이 명확히 구분되도록 한다. 이를 위해 상세페이지의 스크롤 순서에 따라 광고 구성요소의 배치를 점검하는 방식의 심사기준을 제안한다.

② 의약품 유사 광고에 대한 심사 강화

식·의약품에 공통으로 사용되는 원료를 포함한 식품광고의 경우, 의약품 오인 가능성이 높은 고위험 유형으로 분류해, 조제·처방을 연상시키는 방식으로 의료인의 의학적 전문성을 강조하거나 제품명에 의료인의 이름을 사용하는 행위를 보다 엄격하게 심사할 수 있어야 한다.

③ 제품개발 참여정보의 공개와 책임 기준 마련

광고에는 의료인의 구체적인 연구·개발 업무, 업체 내 지위, 보수·로열티·지분 등의 경제적 관계를 공개하도록 한다. 책임은 실제 관여 정도, 광고 내용에 대한 인지 및 수정 권한, 경제적 이익을 고려하여 구분하고, 관련 정보는 ‘제품개발 참여정보 확인서’를 통해 계약 단계부터 관리하도록 한다.

다. 사회적 기대효과

본 연구는 의료인의 적법한 연구·개발 참여를 제한하려는 것이 아니라, 참여 사실이 제품의 효능·안전성에 대한 암묵적 보증이나 의약품성을 나타내는 신호로 기능하는 경계를 밝히는 데 목적이 있다. 연구결과는 소비자가 제품의 법적 성격과 의료인의 실제 역할을 구분하여 판단하도록 돕고, 의료인과 사업자에게 허용되는 참여 표시의 범위와 공개해야 할 이해관계를 보다 명확하게 제시할 수 있다. 궁극적으로 식품광고의 과도한 의료화와 의료 권위의 상업적 오용을 줄이는 한편, 정당한 제품개발 참여의 투명성과 책임성을 높이는 데 기여할 것이다.

참고 문헌

[국내 문헌]

- 최미연 · 심성욱 (2022). 유명인의 추천 · 보증된 SNS 건강기능식품광고에 대한 소비자 태도 연구: 근거이론을 기반으로 한 심층 인터뷰를 중심으로. 『광고PR실학연구』, 15권 3호, 115-150. <https://doi.org/10.21331/jprapr.2022.15.3.005>
- 한은경 · 이희복 (2020). 건강기능식품 표시 · 광고심의 개선방안 연구. 『한국광고홍보학보』, 22권 2호, 238-264. <https://doi.org/10.16914/kjapr.2020.22.2.238>

[해외 문헌]

- Assadourian, J. N., Peterson, E. D., & Navar, A. M. (2025). Label statements and perceived health benefits of dietary supplements. *JAMA Network Open*, 8(9), e2533118. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.33118>
- Brase, G. L., & Richmond, J. (2004). The white-coat effect: Physician attire and perceived authority, friendliness, and attractiveness. *Journal of Applied Social Psychology*, 34(12), 2469-2481. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2004.tb01987.x>
- Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 752-766. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.5.752>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Publisher record
- Federal Trade Commission. (2013). *.com disclosures: How to make effective disclosures in digital advertising*. Washington, DC: Author. FTC PDF
- Federal Trade Commission. (2022). *Health products compliance guidance*. Washington, DC: Author. FTC guidance